



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución **Directoral N°00002801 2025**

Tocache, **14 NOV 2025**

VISTO, el Memorando N° 1158-2025-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 11 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00181-2022-0-2209-JM-CI-01; a favor de **GLADYS OLINDA GAGO SIFUENTES**, identificado con DNI N°00998174, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cincuenta y seis (166) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 00002801 2025

2209-JM-CI-01, a favor de **GLADYS OLINDA GAGO SIFUENTES**, el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra. en su condición de docente nombrado, desde el **02 de mayo de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012**. en aplicación de la ley N° 24029, modificada por la ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales. sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 03 de octubre de 2024; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 08 de fecha 24 de octubre de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la oficina Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.

Que, con Nota informativa N° **0077-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 1 de agosto 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00181-2022-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 de fecha 30 de abril del 2024, del Juzgado de Mixto de la Provincia de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, se remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° **146-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, de fecha 19 de agosto 2025, el cual asciende el monto de **Cincuenta y tres mil ciento treinta y seis Con 18/100 Soles (S/ 53,136.18)**, e interés legal el monto de **Veintinueve mil ochocientos setenta y nueve con 48/100 soles (29,879.48)**, ascendiendo un total de **Ochenta y tres mil quince con 66/100 soles (83,015.66)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de junio 1991, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002801 2025

Que, el accionante **GLADYS OLINDA GAGO SIFUENTES** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00181-2022-0-2209-JM-CI-01**, siendo así, mediante Resolución Judicial N° CUATRO (4), de fecha 30 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, que resolvió declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N° 000464-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 11 de julio de 2019 y la Resolución directoral regional N° 1192-2022-GRSM/DRE de fecha 12 de julio de 2022 **ORDENO** que la entidad demandada **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE**, emita nueva resolución administrativa, dentro del término de diez días. DISPONIENDO el REINTEGRO — a favor de la demandante -de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra; tanto en el periodo que laboró como contratada, así como en el que trabajó como nombrada. Así tenemos: i) Como docente contratada únicamente en los siguientes periodos: 1) Desde el 02 de mayo de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991; 2) Desde el 21 de mayo de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992; 3) Desde el 15 de abril de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993; 4) Desde el 26 de abril de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994; 5) Desde el 06 de junio de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 6) Desde el 12 de agosto de 1996 hasta el 02 de setiembre de 1996; 7) Desde el 24 de mayo de 1996 hasta el 21 de julio de 1996; 8) Desde el 03 de setiembre de 1996 hasta el 17 de octubre de 1996; 9) Desde el 28 de octubre de 1996 hasta el 05 de diciembre de 1996; 10) Desde el 26 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 11) Desde el 08 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; 12) o Desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; y, 13) Desde el 23 de abril de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001; y, ii) Como docente nombrada en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48º de la Ley N° 29062 — Ley que modifica la Ley N° 24029 — Ley del Profesorado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 25 de julio de 2024, que resuelve **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución N° 4 de fecha 30 de abril del dos mil veinticuatro, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **1443-2025-GRSM/DRE** de fecha 5 de mayo del 2025, modificado con resolución N° 2123 de fecha 16 de junio 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER** por mandato judicial recaído en el expediente N° **00181-2024-0-**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* Nº 00002801 2025

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional Nº 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva Nº 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley Nº 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe Nº 146-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 11 de noviembre del 2025,



De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. Nº 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley Nº 32185 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional Nº 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la demandante **GLADYS OLINDA GAGO SIFUENTES**, identificado con DNI Nº **00998174**, recaídos en el expediente judicial Nº **00181-2022-0-2209-JM-CI-01**, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases en atención al 30% de su remuneración total o integra de los siguientes periodos contratado i) del 02 de mayo al 31 de diciembre del 1991, del: ii) 21 de mayo al 31 de diciembre de 1992, del: iii) 15 de abril al 31 de diciembre de 1993. del: iv) 26 de abril al 31 de diciembre de 1994. del; v) 06 de junio al 31 de . diciembre de 1995. del: vi) 12



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°0002801 2025

de agosto al 31 de diciembre del 1996, del: vii) 24 de mayo al 21 de julio de 1996. del: viii) 03 de setiembre al 17 de octubre de 1996. del: ix) 28 de octubre al 31 de diciembre del 1996. del: x) 26 de marzo al 31 de diciembre del 1997, del: xi) 08 de abril al 31 de diciembre del 1999. del: xii) 10 de marzo al 31 de diciembre del 2000. del: xiii) 23 de abril al 31 de diciembre del 2001. del: xiv) 25 de marzo del 2002 al 25 noviembre del 2012 periodo laborado bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212 La suma calculada como devengados asciende el importe de Cincuenta y tres mil ciento treinta y seis con 18/100 Soles (S/ 53,136.18), Mas los intereses legales la suma de Veintinueve mil ochocientos setenta y nueve con 48/100 soles (29,879.48) , sumando un total de Ochenta y tres mil quince con 66/100 soles (83,015.66), calculados en base a su boletas de pagos, informe escalafonario y constancia de pago; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 30 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 8 de fecha 24 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
GLADYS OLINDA GAGO SIFUENTES	1443-2025-GRSM/DRE/ Modificado con RDR N° 2123-2025 GRSM/DRE	N° 00181-2022-0-2209-JM-CI-01	desde el 2 de mayo de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 53,136.18	S/ 29,879.48	S/ 83,015.66

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH